رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٣٧٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٧١٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/١٧هـ

المَوضُوعَاتُ

تأديب - مدني - قرارات تأديبية - الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - فقد معاملة - تعريف ركن السبب - عيب السبب.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بعقوبة الحسم من الراتب؛ لتسببه في فقد معاملة من دائرة قضائية - الثابت أن فقد المعاملة حدث بعد انتقال المدعي من الدائرة القضائية بمدة طويلة؛ ومن ثم لا يصح نسبة فقد المعاملة للمدعي - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ، يذكر فيها: أن موكله يعمل بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة بصفته موظف تسليم أحكام، ولكن وظيفته المسجلة في النظام هي باحث اجتماعي، وقد كان سابقاً يعمل بوظيفة كاتب ضبط، وقد وردت للدائرة التعزيرية الثانية والتي كان موكله يعمل بها معاملة بها طردٌ في تاريخ ١٤٣٨/٣/١٩هـ، ونظراً لأن كتاب الضبط بالدائرة تم توظيفهم حديثاً ولم يصدر لهم بعد اسم مستخدم في النظام الشامل حتى يتمكنوا من استلام المعاملات

والطرود، وأن موكله كان وقتها كاتب الضبط الوحيد في الدائرة الذي لديه اسم مستخدم في النظام الشامل؛ وعليه طلب منه رئيس الدائرة استلام المعاملة، نظراً لصدور تعميم بضرورة استلام جميع المعاملات عبر النظام الشامل؛ وعليه قام باستلام المعاملة والتي كانت مقيدة بالرقم (٣٨٩٦٠٠٠٦)، وفي ذات تاريخ استلامه للمعاملة قرر القاضي فتح جلسة وحضر فيها الأطراف وتم ضبط الجلسة من قِبَل موكله وتم تحديد مواعيد أخرى للقضية، وفي تاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ تم نقل موكله بتوجيه من فضيلة رئيس المحكمة إلى الدائرة التعزيرية الثالثة بذات المحكمة، وعليه قام موكله بتسليم أعماله ومن ضمنها القضية المذكورة حيث سلم موكله لفضيلة رئيس الدائرة كشفاً بكافة المعاملات التي كانت تحت يده؛ وعليه باشر عمله لدى الدائرة التي انتقل إليها ولم يعد له أي علاقة بمعاملات الدائرة السابقة، حيث إن قرار النقل لا يكون نافذاً إلا بعد تسليم الموظف المنقول جميع مهام عمله ومعاملاته لرئيس الدائرة ومشرفها، وبعد مرور خمس سنوات تم طلب موكله لدى فرع وزارة العدل بمكة المكرمة بخصوص التحقيق معه في موضوع فقد طرد معاملة، واتضح له أن هذه الطرد يخص المعاملة المذكورة أعلاه، وقد أفاد موكله المحقق بأنه قد سلم هذه المعاملة لرئيس الدائرة مع كافة المعاملات الأخرى التي كان يتولاها والتي قام فضيلة رئيس الدائرة بتوزيعها على موظفي الدائرة المختصين، وأنه قد انتهت علاقته بهذه المعاملات وبهذه الدائرة، وقد طلب موكله من المحقق إفادته بما آلت إليه المعاملة المذكورة من بعد تاريخ نقله إلا أن المحقق أفاد بأنه يتعذر عليه ذلك،

نظراً لأنه قد تم إلغاء النظام الشامل واستبداله بنظام (ناجز)؛ وعليه قام موكله بمراجعة الدائرة الجزائية المشتركة الثانية والتي انتقلت إليها كافة المعاملات المنظورة لدى الدائرة التعزيرية الثانية بعد إلغائها، وقد استفسر عن سير المعاملة المذكورة، واتضح له أنه قد تم عقد عدة جلسات في هذه القضية بعد تاريخ انتقال موكله من الدائرة، وتم ضبط الجلسات عن طريق عدد من كتاب الضبط الآخرين إلى أن تم الفصل في هذه القضية بحكم مكتسب للقطعية؛ مما يثبت أن المعاملة قد سلمت من بعد موكله لكاتب ضبط آخر؛ الأمر الذي يبين عدم وجود أي علاقة تربط موكله بهذه القضية بعد تركه للدائرة، إلا أنه تم إبلاغه بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٣هـ بصدور قرار تأديبي بالرقم (٤٢٩٩٨٨٣٨٣) في ١٤٤٣/١/٢٤هـ، متضمناً معاقبته بالحسم من راتبه مدة خمسة أيام، وكان سبب القرار بحسب ما ورد فيه أنه بسبب الإهمال في اتباع تعليمات العمل بشأن التسبب بفقدان طرد المعاملة، وتظلم منه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب الطلب رقم (١١٤٦٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٣هـ، كما قام بالاعتراض عليه لدى المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني الخاص بتظلمات موظفي وزارة العدل، وحتى تاريخه لم يتم الرد على موكله، طالباً الحكم بإلغاء القرار التأديبي رقم (٤٢٩٩٨٨٣٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤هـ، المتضمن: (الحسم من راتبه مدة خمسة أيام)، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية ذكرت فيها: أنه وبجرد معاملات الدائرة التعزيرية الثانية لم يتم العثور على الطرد المذكور في صحيفة دعوى المدعي، وبعد التحقيق مع المدعي ثبت

تقصيره حيث أقر باستلام المعاملة، ولا يعلم من استلمها بعده، وعليه فإن القرار التأديبي الصادر بسبب إهمال المدعي في اتباع تعليمات العمل؛ مما سبب فقد طرد المعاملة موصوف بسلامة الإجراءات المتخذة فيه، لما تبين من كون المدعي مسؤولاً عما صدر منه في حدود اختصاصه، مع ما ثبت من إهماله في واجباته الوظيفية، ولا يعتد بما احتج به المدعي من أنه سلم المعاملة لرئيس الدائرة، حيث إن الطرد ما زال في عهدته، ولم يرفق ما يثبت تسليمه للمعاملة، طالبة الحكم برفض الدعوى، ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها إرفاق صورة من المستندات المتعلقة بالقرار محل الدعوى، ومحضر التحقيق مع المدعي، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أن قرار اللجنة التأديبية قد اكتنفه عيب السبب، حيث لم يحدد ماهية الإهمال المزعوم، ولم يحدد المستند النظامي في إهمال المدعي؛ مما يعني عدم مشروعية الأسباب التي بني عليها القرار التأديبي، وأن التحقيق الذي أجراه مرجعه معه لم يثبت قيامه بالتقصير والإهمال، وأن استلام المعاملة لا يعني اكتمال جميع إجراءاتها التي تلي مرحلة التسليم، وأن المدعى عليها لم تقدم الإجراءات التنظيمية المنظمة لتسليم واستلام القضايا مع طرودها داخل الدائرة القضائية؛ وعليه فإن المدعي يؤكد على طلبه بإلغاء قرار المدعى عليها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية ردت فيها على ما أشار إليه المدعي من أن القرار جاء مبهماً، بأنه جاء مستنداً على المادة (١٤/٧) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي، والتي تنص: "على الموظف تحمل المسؤولية المنوطة بطبيعة عمله واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية"،

وأن تقصيره في أداء مهامه ثابت بإقراره الوارد في محضر التحقيق، كما أنه لا يعتد بما احتج به المدعي من عدم وجود آلية لتسليم المعاملات، لأن الموظف الذي يقصر في الإحاطة بواجبات وظيفته لجهله بها لا يدرأ المسؤولية عنه، فكل موظف مسؤول عما يصدر منه، وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أن موكله طلب من المحقق أن يبرز له برنتاً مستخرجاً من النظام الشامل إلى آخر إجراء تم في القضية، إلا أن المحقق أفاد موكله بانتهاء النظام الشامل تماماً؛ وعليه فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتقديم بيان كامل بتسلسل الإجراءات التي تمت على المعاملة، كما ذكر أنه مما يثبت بطلان ما وُجّه إلى موكله من اتهام، هو الضبط الخاص بالقضية رقم (١١) والمؤرخ فيه ١٤٤٠/١١/٢٧هـ، حيث ورد فيه الأمر بإرسال المعاملة للاستئناف، ولا يمكن إرسالها إلا بوجود الطرد الذي يحوي أوراق المعاملة؛ مما يثبت وجود الطرد عند الدائرة بعد انتقال موكله منها، ثم قدمت ممثلة المدعى عليها كشفاً بحركة المعاملة، كما قدمت المستندات التي استندت عليها في تنظيم سير المعاملات الخاصة بالاستلام والتسليم، وكما ردت على ورود الأمر بإرسال المعاملة للاستئناف، بأنه تم إكمال ما يلزم من طلب بدل فاقد لطرد المعاملة، فعقب وكيل المدعي بمذكرة دفع فيها: أن ما ذكرته ممثلة المدعى عليها من طلب بدل فاقد لطرد المعاملة، أن طلب بدل فاقد كان بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ، وأما الضبط الذي فيه الأمر بإرسال المعاملة للاستئناف فقد كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ، وأن هذا الطلب كان من دائرة أخرى غير الدائرة التي كان يعمل بها موكله، كما ذكر وكيل

المدعي أن البيان المرفق من قبل المدعى عليها يتبين فيه وجود استلام آخر للمعاملة من موظف آخر، حيث قام المدعو (...) باستلام المعاملة بتاريخ ١٤٤٢/١/١٩هـ، وقد ذكرت المدعى عليها أن خطاب طلب بدل فاقد كان بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ، أي أن الخطاب كان بعد استلام الموظف الآخر للمعاملة بسبعة أشهر، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها لما يلي.

الأسباب

وبما أن المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٢٩٩٨٨٣٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤هـ المتضمن معاقبته بالحسم من راتبه مدة خمسة أيام؛ عليه فإن هذه الدعوى تدخل تحت ولاية المحاكم الإدارية استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "...دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن

قبول الدعوى شكلاً، وحيث إن الثابت أن القرار محل الدعوى صدر بحق المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤هـ، وبعد تبلغه به تظلم منه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٣هـ، ثم رفع دعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى مقامة خلال الأجل المنصوص عليه نظاماً، وأن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة نظاماً وقضاءً، وتكون بذلك مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فالثابت صدور قرار المدعى عليها المشار له بمعاقبة المدعي بالحسم من راتبه لقاء ما تمت نسبته له من الإهمال في اتباع تعليمات العمل بشأن التسبب في فقد طرد المعاملة رقم (٣٨٢٣٢١٤٥) وذلك تطبيقاً لنص الفقرة (٣/أولاً) من المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، والتي تنص على أن: "العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي: أولاً: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها: ٣-الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المحسوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري"، ولما كان قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعية، وذلك من جهة تسليط رقابة القاضي على القرارات الإدارية المطعون فيها استظهاراً لمدى انضباطها داخل أطر المشروعية الحاكمة، وذلك بوزنها بميزان القسط والعدل على هدى من الشرع والنظام، فيلغيها القضاء إن تحقق له مجاوزة القرار لإحدى تلك الأطر، ما يتحقق معه العدل التام واستقرار النظام العام، مع الحفاظ الكامل لمبدأ المشروعية ما يترتب عليه حماية

الدولة بحماية أنظمتها من الاعتداء والتجاوز. وبالنظر في الدعوى الماثلة فإن المدعي قد خاصم القرار الطعين بحجة وجود عيب في السبب الذي هو عبارة عن الحالة الواقعية أو النظامية التي تسوغ تدخل الإدارة لإصدار القرار لإحداث مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وللقضاء الإداري حرية تقدير أهمية هذه الحالة والخطورة الناجمة عنها، بيد أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصولها، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها النظام، كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب، ووقع مخالفاً للنظام؛ وبالتالي يكون مستوجباً للإلغاء واعتباره كأن لم يكن. وبما أن المستقر عليه قضاءً أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم دليل على عدم صحته. وبتطبيق ما سلف على هذه الدعوى، فإنه عند نظر الدائرة تبين لها أن المدعى عليها أصدرت قرارها محل الدعوى مسببة إياه بإهمال المدعي في اتباع تعليمات العمل، وذلك بالتسبب في فقد طرد المعاملة رقم (٣٨٢٣٢١٤٥). وبفحص الدائرة لتلك الأسباب وما أرفق في الدعوى من مستندات، يبين أن ما تم نسبته للمدعي بكونه هو المستلم للمعاملة في النظام الشامل، ولم يقم بتسليم المعاملة رسمياً لموظف آخر بعد انتقاله من العمل بالدائرة القضائية التي كان يعمل بها ليس

به ما يدل على أنه هو المتسبب في فقد طرد المعاملة، إذ إن البين من المستندات التي قدمها المدعي هو انتقاله من العمل بالدائرة القضائية التي بها المعاملة إلى دائرة أخرى، وقدم ما يدل على أن المعاملة بها دعوى منظورة تم عقد عديد من الجلسات لها بعد انتقاله، ثم صدور حكم قضائي بها؛ وبالتالي فإن البين أن فقد الطرد المشار له كان بتاريخ لاحق لانتقال المدعي؛ وبالتالي لا يصح نسبة التسبب في فقد المعاملة له. وأما ما استدلت به المدعى عليها بأن النظام الشامل تضمن أن المدعي هو المستلم للمعاملة؛ فإن هذا منقوض بما ثبت بعده بأن المعاملة كانت موجودة لدى الدائرة القضائية مدة طويلة بعد انتقال المدعي منها، والخطأ في عدم وجود بيان بتسليم رسمي للمعاملة -مع طعن المدعي فيه وأن ذلك عائد للنظام الشامل وليس أنه هو المستلم الفعلي لها- يخالف ما تم نسبته للمدعي بالتسبب في فقد المعاملة؛ وبالتالي فإن البين من كل ما سبق أن القرار محل الدعوى قد بني على سبب ثبت عدم صحة نسبته للمدعي؛ الأمر الذي ثبت معه للدائرة توفر عيب السبب في القرار الطعين؛ ما يعني أنه غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من أصوله المادية والواقعية المنتجة له، وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء القرار رقم (٤٢٩٩٨٨٣٨٣) في ١٤٤٣/١/٢٤هـ المتضمن مجازاة (...) بالحسم من راتبه مدة خمسة أيام.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.